

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 592/2535	พนักงานอัยการ จังหวัด พัทลุง	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย แพง พัน ธีเศรษฐ์	โจทก์
	นาย สุนทร เพชรรักษ์	จำเลย

ป.อ. มาตรา 72

จำเลยพ้นโจทก์ร่วมอ้างว่าบันดาลโทสะเพราะโจทก์ร่วมกล่าวหาว่าลักมะพร้าว และด่าว่าจำเลย แต่จำเลยมิได้นำสืบให้เห็นว่าโจทก์ร่วมด่าว่าอย่างไรอันจะเป็น ถ้อยคำรุนแรงจนเป็นเหตุให้ถึงกับบันดาลโทสะและจำเลยอ้างว่าที่ใช้มีดฟันโจทก์ร่วม เพราะโจทก์ร่วมจะทำร้ายจำเลยมิใช่จำเลยฟันโจทก์ร่วมเพราะบันดาลโทสะ การกระทำของจำเลยจึงมิใช่เพราะบันดาลโทสะ.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80,33 และ ริมมีดพร้าวของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ลงโทษจำคุก 12 ปี ช้อนาสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 ปี ริมมิดพร้าวของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ส่วนที่จำเลยอ้างว่าบันดาลโทสะ เพราะโจทก์ร่วมกล่าวหาว่าลักมะพร้าวและด่าว่าจำเลย ฝ่ายโจทก์ร่วมอ้างว่าจำเลยพันโจทก์ร่วมโดยไม่มีสาเหตุอะไรกันเลย คำเบิกความของโจทก์ร่วมไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยพันโจทก์ร่วมโดยไม่มีสาเหตุกัน น่าจะมีสาเหตุอย่างจำเลยอ้างที่ว่าโจทก์ร่วมกล่าวหาว่าจำเลยลักมะพร้าวและด่าว่าจำเลย แต่จำเลยมิได้นำสืบให้เห็นว่าโจทก์ร่วมด่าว่าอย่างไร อันจะเป็นถ้อยคำรุนแรงจนเป็นเหตุให้ถึงกับบันดาลโทสะ และประการสำคัญจำเลยอ้างว่าที่พันโจทก์ร่วมเพราะโจทก์ร่วมจะทำร้ายจำเลย มิใช่จำเลยพันโจทก์ร่วมเพราะบันดาลโทสะแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยจึงมิใช่เพราะบันดาลโทสะฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น... โจทก์ร่วมได้รับอันตรายมีบาดแผลไม่รุนแรงพฤติการณ์เช่นนี้ถือไม่ได้ว่าจำเลยเจตนาฆ่าโจทก์ร่วม แต่จำเลยพันโจทก์ร่วมจนได้รับอันตรายแก่กาย จึงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ให้จำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3.

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ